Conf. cu originalul

ROMANIA

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru transporturi și infrastructură

Tel. 021.414.1238 e-mail cp26@cdep.ro

Nr. 4c-4/235/2022

PROCES-VERBAL

al lucrărilor ședinței Comisiei pentru transporturi și infrastructură din ziua de 27 septembrie 2022

Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările ședinței în data de 27 septembrie 2022.

La ședință, membrii comisiei au participat conform listei de prezență.

Lucrările ședinței au fost conduse de președintele comisiei, domnul deputat Cătălin Drulă.

Ședința comisiei a avut următoarea ordine de zi:

1. **Plx 266/2020 -** Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
2. **Plx nr. 371/2022** - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" S.A.;
3. **Plx nr. 125/2022** - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere;

4. **Plx nr. 460/2022** - Proiect de Lege pentru modificarea art. 38 alin.(11) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;
5. **PLx nr. 365/2022** - Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

La începutul ședinței, domnul președinte Cătălin Drulă a verificat întrunirea cvorum-ului necesar pentru desfășurarea ședinței. Cvorum-ul fiind îndeplinit a început desfășurarea ședinței.

Domnul președinte Cătălin Drulă a pus în discuție ordinea de zi a ședinței.Acesta a menționat că domnul deputat Amet Varol a propus amânarea punctului 1 de pe ordinea de zi. În urma discuțiilor de la nivelul membrilor comisiei, motivat si de faptul că Guvernul, prin Ministerului Afacerilor Interne, era reprezentat prin domnul Gheorghe Sorescu-subsecretar de stat și domnul Doru Robert Bistriceanu- ofițer specialist, IGPR.

La primul punct al ordinii de zi (Plx 266/2020), domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ al proiectului de lege. Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Gheorghe Sorescu-subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Dnul subsecretar de stat a menționat faptul că în ceea ce privește amendamentele depuse, referitoare la art. 1, Guvernul este de acord cu acestea. Cu privire la art. 2, acesta a menționat faptul că modificarea acestui articol nu impune modificarea subsecventă a Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 aprobat prin HG nr. 1391/2006 cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în raport cu prevederile art. 70 alin (1) din Legea nr. 24/2004 este inoportună republicarea OUG nr. 195/2002, așa cum se propune la art. 3 din amendamentele depuse, întrucât proiectul supus analizei nu modifică în mod substanțial acest act normativ. Totodată, domnul Gheorghe Sorescu a menționat că termenul prevăzut la art. 4 este depășit, fiind necesară modificarea acestuia. Luând în considerare aceste aspecte, Ministerul Afacerilor

Interne este de acord cu art. 1 din amendamentele supuse analizei, dar nu este de acord cu art. 2 și art. 3 din acestea.

Domnul președinte Cătălin Drulă a trecut în revistă modificările de tehnică legislativă, respectiv eliminarea modificărilor privind republicarea și a celor privind necesitatea aprobării regulamentului prin hotărâre a Guvernului, precum și introducerea unui termen de intrare în vigoare, respectiv de la 1 ianuarie 2023.

Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Doru Robert Bistriceanu - ofițer specialist, IGPR. Acesta din urmă a menționat oportunitatea introducerii drumurilor județene în categoria drumurilor unde să fie obligatorii luminile de întâlnire, prin raportare la valorile de trafic care se înregistrează. Propunerea Guvernului este să fie drumuri naționale, europene și județene sau drumuri naționale (aici fiind incluse și cele europene), precum și cele județene.

Domnul deputat Dumitru Lucian Lungoci a propus ca luminile de întâlnire să fie folosite pe toată rețeaua de drumuri publice, fără excepție.

Domnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei voturi distincte. Un vot cu privire la folosirea luminilor de întânire pe toate drumurile naționale, înclusiv europene, așa cum este în vigoare în prezent. Membrii comisiei au fost în unanimitate de acord. De asemenea, membrii comisiei au fost în unanimitate de acord și cu modificările de tehnică legislativă.

Dnul președinte Cătălin Drulă a propus votarea includerii și a drumurilor județene unde să fie obligatorie folosirea luminilor de întâlnire. S-au înregistrat 6 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, propunerea fiind respinsă.

Dnul președinte a supus votului propunerea cu privire la obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire pe drumurile naționale și modificările de tehnică legislativă. Membrii comisiei au votat în unanimitate pentru.

La punctul doi al ordinii de zi (Plx nr. 371/2022), domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat obiectul de reglementare al actului normativ și parcursul său legislativ.

Președintele comisiei a oferit cuvântul domnului Gabor Sandor - secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea expunerii punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege dezbătut.

Dnul secretar de stat a prezentat principalele regelementări ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2022. Acest act normativ crează baza legală pentru recuperarea ajutorului de stat acordat CFR Marfă, cu unele condiții considerate de UE ca fiind nelegale, în valoare de 1 miliard de lei. Prin procedura de dare în plată se vor putea stinge și creanțele fiscale cu reținere la sursă și accesoriile aferente acestora, stingerea creanțelor bugetare pe lângă cele fiscale ale CFR Marfă, și va putea realiza și transferul de bunuri mobile, pe lângă cele imobile, așa cum este reglementat în Codul fiscal. MTI susține aprobarea proiectului de act normativ în forma aprobată de Guvern. Domnul Gabor Sandor a propus membrilor comisiei aprobarea corectării unei erori materiale din textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2022, respectiv la art. 4 unde s-au introdus "bunurile mobile" printre bunurile incluse în inventarului centralizat al bunurilor aflate în proprietatea privată a statului. Un astfel de inventar al bunurilor mobile se realizează la nivelul fiecărei entități care deține astfel de bunuri.

Dnul președinte a supus votului amendamentul privind eliminarea "bunurilor mobile", membrii comisiei votând în unanimitate pentru.

Dnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei votarea unui raport de adoptare cu amendamentul admis a proiectului de lege. Votul a fost în unanimitate pentru.

La punctul trei al ordinii de zi (Plx nr. 125/2022), membrii comisiei au fost de acord cu amânarea dezbaterii acestuia.

La **punctul patru de pe ordinea de zi (Plx nr. 460/2022**), devenit punctul 3 dintre proiectele dezbătute, președintele comisiei a prezentat obiectul de reglementare al actului normativ și parcursul său legislativ.

Dnul președinte a oferit cuvântul inițiatorilor. Domnul deputat Cristian Ichim a prezentat modificările propuse, respectiv introducerea termenului de 30 de zile pentru emiterea

acordurilor și marcarea arborilor destinați tăierii în vederea permiterii intervențiilor administratorului drumului național sau a drumului de interes județean pentru toaletarea, doborârea sau îndepărtarea arborilor aflați în zona limitei de siguranță și a zonei de protecție a drumurilor.

Dnul președinte Cătălin Drulă a solicitat punctul de vedere al Guvernului oferind cuvântul domnului Gabor Sandor - secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Domnul Gabor Sandor a menționat că Guvernul nu susține propunerea legislativă.

Dnul președinte Cătălin Drulă a susținut punctul său de vedere, menționând că Guvernul nu susține inițiativa întrucât CNAIR "nu vrea să muncească", respectiv cât de mult se vrea ca copacii plini de zăpadă să mai cadă pe drumuri sau nu.

Dnul președinte Cătălin Drulă a propus membrilor comisiei votarea unui raport de adoptare, fiind votat cu unanimitate un astfel de raport.

La **punctul cinci de pe ordinea de zi** (**PLx nr. 365/2022**), devenit punctul 4 dintre proiectele dezbătute, președintele comisiei a prezentat obiectul de reglementare și parcursul legislativ ale actului normativ. A menționat că este un proiect de lege amânat, ca urmare a deciziei membrilor comisiei luată în ședințele din data de 07.09.2022 și 13.09.2022.Motivul amânării a fost lipsa prezenței reprezentanților Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la lucrările ședințelor anetrioare.

Fiind o inițiativă a Grupului parlamentar PNL, dnul președinte Cătălin Drulă a întrebat dacă inițiatorii doresc prezentarea proiectului. Nefiind prezentat de către inițiatori, dnul președinte a dat cuvântul reprezentantului Guvernului, respectiv dnei. Gheorghița Toma, șef serviciu, Ministerul Finanțelor. Dna Gheorghița Toma a prezentat punctul de vedere al Ministerului Finanțelor, menționând că această instituție a motivat nesusținerea extinderii regulilor privind profitul reinvestit luând în considerare 2 elemente. Primul element este că aceste măsuri sunt sectoriale, ceea ce implică reguli de ajutor de stat, fiind vorba de două

sectoare economice. Pe de altă parte în OUG nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, pentru o parte dintre activele legate de procesare, cum este și cazul activelor din domeniul agricol, există deja o extindere care se va aplica începând cu 1 ianuarie 2023.

Dnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot membrilor comisiei un aviz nefavorabil, membrii comisiei votând cu majoritate de voturi pentru.

La **punctul diverse** dnul președinte Cătălin Drulă a pus în discuție decizia luată de membrii comisiei în ședințele anterioare de a invita la dezbaterile din comisie a conducătorilor companiilor din domeniul feroviar. Astfel, s-a decis să fie invitați conducătorii CFR Infra și CFR Călători la ședința din 04.10.2022.

În finalul ședinței, reprezentantul Ministerului Tranporturilor și Infrastructurii a propus ca pentru proiectul de lege amânat, respectiv Plx 125/2022, să transmită până la următoarea ședință în care se va dezbate proiectul, o serie de amendamente. Dnul președinte Cătălin Drulă a subliniat deschiderea membrilor comisiei de a lucra cât mai eficient cu Ministerul Tranporturilor și Infrastructurii, putând fi transmise amendamentele în vederea dezbaterii în cadrul unei viitoare ședințe.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi a ședinței, dnul președinte Cătălin Drulă a declarat ședința închisă.

PREȘEDINTE,
Cătălin Drulă

SECRETAR,
Zacharie Benedek

Anca Lazăr, consilier